

宁夏大学采购合同（货物）

项目名称：宁夏大学简易交互式课程教学及资源平台采购项目

合同编号：NXU/【2019】第 114 号

招标编号：招标编号：SZT2019-NX-SC-HW-0667

买 方：宁 夏 大 学

卖 方：北京慕华信息科技有限公司

买卖双方通过政府采购招标活动，经评标委员会评审，招标采购部门确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方责任，确保合同内容的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和要求签订本合同：

一、标的物

《标的物明细表》（详见附件）。

合同金额：人民币¥975000 元（大写：玖拾柒万伍仟元整）为货物到达指定地点，安装、调试完成，达到本合同约定要求的全部费用。

二、质量保证

1、卖方提供并交付货物的名称、规格、型号、数量、产地等应与投标文件一致，达到技术规格和参数要求，是未使用过的，全新的合格产品。

2、卖方所提供的货物要安全可靠，在正常使用情况下，不对使用者及环境造成危害。

如因产品质量或标示不明确造成损失的，由卖方负责，买方保留依法索赔的权力。

3、卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，其使用寿命期达到产品质量要求；并在货物最终验收后的质量保证期内，对因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何问题或故障负责，费用由卖方负担。

4、在质量保证期内，卖方在接到买方“产品质量问题书面通知”七个工作日内，免费维修或更换有问题的货物或部件。在规定时限内，产品质量问题仍得不到卖方解决的，买方有权单方采取补救措施，由此产生的一切费用由卖方全部承担。

三、专利权

1、卖方应保证提供给买方的货物的各项专利、知识产权等符合我国及国际有关法律要求。凡因上述问题与第三方发生任何纠纷与买方无关。因此而产生的侵权或法律纠纷均由卖方承担。

2、雨课堂（专业版）及学堂云平台的知识产权及所有权归卖方所有，买方享有协议期内（自验收合格并交付使用之日起开始计算 36 个月）的免费升级维护服务，协议期后可经甲乙双方协商签订补充协议，卖方按售后服务收费标准收取服务费向买方提供升级维护服务。买方应尊重和保护卖方的知识产权，不得独自、或与任何第三方合作或授权任何第三方对卖方的产品进行翻译、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程。买方使用该软件的范围仅限于本校内部，不得在未经卖方书面同意的情况下自行将雨课堂（专业版）及学堂云平台赠送或转让给其他学校或机构使用，不论是否收取费用；

四、包装要求及运输方式

货物的包装和运输方式由卖方确定，所发生的一切费用由卖方负责。包装必须符合国际标准或行业要求，保证买方收到的货物无任何损伤。否则，因此造成的损失由卖方承担。

五、交货时限及安装

本合同签订之日期起 35 日内标的物交于买方指定地点。买方应于卖方交货前，准备好设备安装场地及必要条件（场地、水、电）等，在具备安装条件下，于 10 日内完成货物的安装与调试工作。因买方原因造成卖方无法按合同约定交货或安装的，则卖方免责。

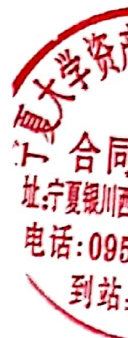
六、货物验收

卖方完成货物的安装并达到使用要求后，可向使用单位提出货物验收申请，买方在 5 个工作日内组织验收，验收合格的出具《验收报告》，验收不合格的限期整改，至合格为止并出具《验收报告》。

七、付款条件

买方凭货物《中标通知书》《合同》《验收报告》原件及相关资料和货物发票等办理付款事宜。付款前，卖方将合同金额的 10% 作为货物质保金，合计 ¥97500 元（人民币：玖万柒仟伍佰元整）汇入买方指定帐户，买方依据前述资料及卖方汇款凭证向其支付合同金额的 100%，合计 ¥975000 元（人民币：玖拾柒万伍仟元整）；在货物验收合格 12 个月无质量问题（使用人、项目负责人签字确认），同时提交货物《中标通知书》《合同》《验收报告》、汇款凭证复印件及质保金收据后，买方 30 天内无息退还卖方货物质保金 ¥97500 元（人民币：玖万柒仟伍佰元整）。

八、保修及售后服务



卖方所供货物，从验收合格并交付使用之日起，开始计算质保期，卖方承诺质保期为 36 个月，凡在质保期内，因货物质量或安装等原因出现的问题，由卖方负责维修，所发生的费用均由卖方承担，如卖方不履行保修义务，由此给买方造成的损失由卖方给予赔偿；超过质保期所发生的问题，卖方负责维修，费用由买方承担，卖方终身提供有偿维修服务。

九、违约责任

- 1、双方均应遵守上述条款，未按上述条款执行的，将被视为违约。
- 2、合同生效后未经双方书面协商一致，任何一方不得单方终止合同（不可抗力除外）。
- 3、如所交付的货物中有不满足投标文件中所承诺的货物型号、规格、技术要求或不是投标文件中货物的制造商，卖方应按买方要求换货，但时间不超过 15 天（免税进口设备另行约定），否则从超过之日起，每日按应换货物金额的千分之三收取违约金。在设备正常使用过程中，如因产品质量问题给买方造成损失的，卖方应承担由此给买方造成的全部损失，并按买方要求采取措施直至达到要求。
- 4、如买方未在合同约定时间内对标的物进行验收，则按合同应付款的每日千分之三违约金计算给卖方作出赔偿；如卖方未在合同约定交货期内按时交货，则按未交付货物金额的每日千分之三违约金计算给买方作出赔偿。

十、合同仲裁

在合同履行期间，买卖双方应严格按照公平、公正的原则，维护买卖双方的合法利益。在合同履行期间所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。自协商之日开始的 30 天内仍得不到解决，双方可将争端提交银川仲裁委仲裁，仲裁为终局裁决，对双方均有约束力。

十一、其它事项

- 1、此项目为交钥匙工程，投标报价须包含：材料费、运输费、安装费、人工费及税费等产生的一切费用。

合同经买卖双方法人或授权代表人签字盖章后即生效。买方的招标文件、卖方的投标文件、承诺书为本合同不可分割部分。本合同一式 7 份（买方合同签订部门 4 份、货物使用单位、卖方、招标公司各 1 份），具有同等法律效力。

买方（盖章）：宁夏大学
买方授权代表人签字：
买方地址：西夏区贺兰山路489号
电话：0951-2061105
到站：银川站

开户行：宁夏银行新市区支行

账号：114010188900011157

信用代码：12640000454000005H

卖方（盖章）：北京慕华信息科技有限公司

卖方法人（代表人）签字：

地址：北京市海淀区中关村东路1号
院6号楼8层

开户行：北京银行清华园支行

账号：01090334600120105505815

电话：010-82158823

买方使用单位确认并加盖单位章：

（确认内容为：标的物名称、型号、数量、制造商等）

合同签订日期：2019 年 10 月 25 日

标的物明细表:

五、華僑信託